

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 302 del 19/07/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 153 del 19/07/2022

OGGETTO: Affidamento incarico Perito Istruttore Demaniale, presa atto individuazione PID della Regione Calabria ed Approvazione schema di Convenzione - Progetto del parco eolico di Borgia-Squillace - Ditta ESE Borgia srl.- Fascicolo ID 131-

LOTTO CIG: Z173737AED IMPEGNO: INTERVENTO: Cap. - Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Dato atto che:

- l'istituto degli "Usi civici" ha radici molto antiche ed è nato con lo scopo di garantire ai membri di una comunità il diritto a utilizzare alcuni terreni per il proprio sostentamento. Tale istituto è stato tramandato nel corso del tempo e oggi, seppur sia difficile che le popolazioni traggano il proprio sostentamento esclusivamente dall'esercizio di tali diritti collettivi, le destinazioni d'uso pascoliva, boschiva o agraria sono rimaste valide;
- le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico, già di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dei Commissari agli usi civici, sono state trasferite alle Regioni con DPR 15 gennaio 1972 n. 11, con legge 22 luglio 1975 n. 382 e con Dpr 24 luglio 1977 n. 616;
- con la legge regionale del 21/08/2007 n° 18 sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di usi civici;
- presso la Regione Calabria è istituito un albo regionale degli istruttori e periti demaniali in materia usi civici (art 13 della LR 18/2007);

Premesso che:

- la società ESE Borgia srl, in data 24/12/2021, ha inoltrato alla Regione Calabria - Dipartimento n° 8 - Settore n° 9 una richiesta di nomina di un P.I.D. per integrare le particelle già sottoposte a verifica del gravame usi civici con alcune nuove limitrofe;
- con comunicazione prot. n° 21722 del 19.01.2022, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 20/01/2022 al n° 366 di prot., la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore n° 7 ha sollecitato la nomina del P.I.D. per l'accertamento degli usi civici relativi al progetto del parco eolico di Borgia-Squillace della ditta ESE Borgia srl;
- questo Ente con nota prot. n° 966 del 24/02/2022 ha richiesto alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore n° 7 l'avvio della procedura di accertamento dell'esistenza di aree gravate da usi civici tramite la nomina di un Perito Istruttore Demaniale;

Considerato che:

- a seguito della richiesta, del Comune, di nomina del perito istruttore demaniale la Regione Calabria comunicava con nota del 03/03/2022 prot. n° 105862, acquisita al protocollo generale in data 04/03/2022 al n° 1217, che è stato individuato l'arch. Fratto Simone nato a Catanzaro il 12/11/1957 come perito istruttore demaniale a cui affidare l'incarico in oggetto;
- le spese per tutte le operazioni demaniali in materia di usi civici sono a carico dei richiedenti, ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766/27 e dell'art. 12 della Legge n° 1078/30 e dell'art. 11 del R.D. 2180/25;

Rilevato che:

- tutte le spese collegate all'espletamento dell'incarico del P.I.D. (compreso onorario, rimborso spese, imposte, diritti, etc.) sono poste a carico dei soggetti privati richiedenti, nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali, ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766 del 16/06/1927, dell'art. 83 del R.D. n° 332 del 26/02/1928, dell'art. 12 della Legge n° 1078 del 10/07/1930 e dell'art. 15 della L.R. n° 18 del 21/08/2007;
- l'ammontare del corrispettivo dovuto al P.I.D. incaricato, comunque posto a carico della Ditta richiedente, comprensivo di I.V.A. ed oneri di legge, sarà definito secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 8 della legge regionale del 21/08/2007 n° 18 che, testualmente, recita: *"Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria"*;

-le spese per i compensi dei Periti Istruttori Demaniali, determinati in misura non superiore alla disciplina contenuta nella Legge n. 319/1980 e nel R.D. 15/11/1925, n. 2180, sono a carico delle parti nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali e la parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della normativa vigente, e comunque non prima del previsto controllo regionale sul provvedimento comunale trasmesso o trascorsi novanta giorni dalla ricezione del provvedimento comunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 18/2007;

Preso atto che nel merito si possa procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, all'affidamento diretto del servizio in argomento;

Stabilito che l'incarico definitivo sarà sancito con un successivo atto (sottoscrizione della Convenzione) una volta che il P.I.D. accetti formalmente il presente mandato;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000;

Visto il D.Lgs n° 50/2016;

Vista la seguente normativa in materia:

- a) legge n° 1766 del 16/06/1927;
- b) R.D. n° 332 del 26/02/1928;
- c) legge n° 1078 del 10/07/1930;
- d) legge regionale n° 18 del 21/08/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto dell'individuazione dell'arch. Fratto Simone, nato a Catanzaro il 12/11/1957, quale Perito Istruttore Demaniale a cui affidare l'incarico in oggetto;
2. di affidare l'incarico professionale finalizzato alla ricognizione e verifica dei beni gravati da Usi Civici, all'arch. Fratto Simone nato a Catanzaro il 12/11/1957, sui seguenti terreni:

Foglio	Particella
8	69 - 71
9	18 - 24 - 27 - 28 - 30 - 33 - 48 - 52
10	11 - 14 - 16 - 76 - 80 - 286 - 452 - 455 - 459
17	3
19	1 - 3 - 4 - 5 - 22 - 38 - 95 - 97

3. di approvare lo schema di convenzione per il conferimento dell'incarico professionale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che:
 - a) il presente atto viene trasmesso alla Regione Calabria per i successivi adempimenti;
 - b) l'incarico definitivo sarà sancito con un successivo atto (sottoscrizione della Convenzione) una volta che il P.I.D. accetti formalmente il presente mandato;
 - c) tutte le spese collegate all'espletamento dell'incarico del P.I.D. (compreso onorario, rimborso spese, imposte, diritti, etc.) sono poste a carico dei soggetti privati richiedenti, nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali, ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766 del 16/06/1927, dell'art. 83 del R.D. n° 332 del 26/02/1928, dell'art. 12 della Legge n° 1078 del 10/07/1930 e dell'art. 15 della L.R. n° 18 del 21/08/2007;
 - d) l'ammontare del corrispettivo dovuto al P.I.D. incaricato, comunque posto a carico della Ditta richiedente, comprensivo di I.V.A. ed oneri di legge, sarà definito secondo quanto disposto dall'articolo 15 comma 8 della legge regionale del 21/08/2007 n° 18 che, testualmente, recita: *"Le spese per l'istruttoria dei procedimenti, relativamente ai compensi di periti ed istruttori demaniali, sono a carico delle parti private interessate e sono determinati alle norme del regolamento regionale, che disciplina altresì l'eventuale imposizione di tasse per diritti di segreteria"*;
 - e) le spese per i compensi dei Periti Istruttori Demaniali, determinati in misura non superiore alla disciplina contenuta nella Legge n. 319/1980 e nel R.D. 15/11/1925, n. 2180, sono a carico delle parti nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali e la parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della normativa vigente, e comunque non prima del previsto controllo regionale

sul provvedimento comunale trasmesso o trascorsi novanta giorni dalla ricezione del provvedimento comunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 18/2007

5. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

